

1501867-29.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140328/2022 - 07º D.P. SANTOS, 25142911 - 07º D.P.

SANTOS, 2140328 - 07º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Luiz Costa do Nascimento

Réu Preso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO: Aos 16 dias do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501867-29.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501867-29.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140328/2022 - 07º D.P. SANTOS, 25142911 - 07º D.P.

SANTOS, 2140328 - 07º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Luiz Costa do Nascimento

Réu Preso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO: Aos 16 dias do mês de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao

MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente

Judiciário _____

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião; uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade.

Divaldo Franco - Joanna De Ângelis

Vistos, etc.

ANDERSON LUIZ COSTA DO NASCIMENTO, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Isto porque no dia 23 de maio de 2022, por volta de 16 horas e 50 minutos, na Rua Maestro Heitor Vila Lobos, nº 10, bairro Ponta da Praia, em Santos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca Apple, avaliado em R\$ 4.000,00, a aliança de casamento de ouro da vítima avaliada em R\$ 2.000,00 e R\$ 10,00 em dinheiro, pertencentes a Réssica Mara Martins de Miranda Vieira.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 60.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Quatro depoimentos e o interrogatório do réu foram colhidos durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Réssica Mara Martins de Miranda Vieira é a vítima. No final da tarde, quando voltava com sua filha, o réu estava de bicicleta. Disse que estava armado e pediu sua aliança e seu celular. Junto estavam seu cartão e dinheiro.

A abordagem dele foi calma. Ele parou a bicicleta na sua frente e disse que não faria nada. Só queria a aliança. Colocou a mão embaixo da blusa e disse que estava armado. Ele interrompeu a marcha da depoente com a bicicleta.

Quando ele foi preso recuperou tudo. O agente estava com boné. Acha que era o réu, mesmo. O agente era careca. A rua estava bem vazia naquele momento.

Por conta disso ficou com um certo pânico de andar na rua sozinha. Mudou seus hábitos com sua filha, que percebeu os fatos e fala disso até hoje. A menina também ficou com medo.

Voltava da escola com sua filha. O réu pediu e a depoente entregou tudo. Ele mandou tirar e a depoente tirou e entregou. Ele não ameaçou de agressão. Compareceu a uma delegacia, ao que sabe, 6º Batalhão. Fez o reconhecimento pessoal.

Ele passou e pediram para a depoente confirmar. Ele não foi posto ao lado de outras pessoas, isso aconteceu na hora dos acontecimentos.

Saulo Santos de Melo, policial militar, recebeu notícia de que uma mulher tinha acabado de ser roubada por um homem fazendo menção de estar armado e levou os bens da vítima. Ele estava de bicicleta.

Iniciou patrulhamento e outra equipe foi até a vítima. Fizeram o rastreio do celular dela, passando informações de onde estava o indivíduo, que se encontrava no sentido canal dois da Floriano Peixoto.

Chegando perto do canal 2 soube que ele já estava rumo ao canal 1. Encontrou o réu e fez a abordagem. O celular da vítima estava na mão direita. De pronto, ele confessou a prática do roubo. Encontrou o celular e a aliança, que estava na boca dele.

Conduziu-o até a delegacia. A vítima compareceu na delegacia e o reconheceu sem

nenhuma dúvida. Reconheceu o réu como sendo a pessoa que prendeu naquele dia.

Não se lembra do que constou em seu depoimento policial. Não acompanhou o reconhecimento feito pela vítima junto à Polícia Civil. O réu não esboçou nenhuma reação à abordagem.

Peter Wallace França Maia, também Policial Militar, confirmou o depoimento anterior, em nada divergindo. Ele usava camiseta escura e bermuda vermelha. Ele chegou a cuspir a aliança, que estava em sua boca.

Juliano Martins dos Santos, testemunha já arrolada exclusivamente pela defesa, conhece o réu desde a infância e nunca ouviu nenhum comentário desabonador de sua vida ou de sua conduta.

Tem uma proposta de emprego para ele. É proprietário de um comércio e ofereceu emprego para ele. No momento o réu não está trabalhando com o depoente porque está preso. Seu negócio é de manutenção de computador.

O réu trabalharia como assistente. Ele aprendeu o serviço com o próprio depoente, na prática; não tem nenhum curso. Ele fez alguns serviços com o depoente e aprendeu.

Sabe que ele está sendo acusado de roubo. Soube disso pela própria família dele.

Ao ser interrogado (fls.), o réu confessou a veracidade da imputação lançada contra si. E o fez sem nenhuma reserva. Abordou a vítima, parando na frente dela e pediu os pertences. Parou a bicicleta na frente dela e pediu a aliança e o celular.

Ela entregou por vontade própria. Para convencer a vítima, fez menção de estar armado. Gostaria de pedir desculpas para a vítima. Passava por problemas em sua família. Cinco meses antes estava trabalhando fichado.

Com a crise, ficou sem emprego. Acabou se desesperando e aconteceu o fato. Se diz arrependido.

A confissão do acusado encontrou franco respaldo em todos os depoimentos colhidos em Juízo, na fase probatória. Disso emerge a certeza de que os fatos se deram mesmo como descritos na denúncia.

O réu pode ter disso que não houve ameaça, mas reconheceu ter simulado porte de arma de fogo. Por óbvio, isso representou uma gravíssima ameaça. Tanto que a vítima entregou seus pertences, deles despojando-se.

Eventual defeito de reconhecimento foi superado com a confissão do réu, que tratou de se situar no sítio dos acontecimentos.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o réu simulou, sim, o porte de uma arma de fogo, o que torna presente a elementar da grave ameaça, definidora do roubo.

O crime consumou-se mesmo e não é possível, como corolário, a desclassificação para a figura do furto.

Nesses termos, diante do balanço dos elementos de convicção alinhavados aos autos, conclui-se, de forma inequívoca, que a descrição contida na denúncia é a única possível e imaginável para a verdade real dos fatos.

Passo à dosagem da pena.

Considerando a normalidade dos critérios judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, anotando que a pena foi fixada no patamar mínimo. Há que considerar que o réu é reincidente, o que torna presente uma agravante. Contudo, confessou o delito, o que torna presente uma atenuante. Diante desse concurso, tenho como mais oportuno que a pena permaneça como está, sem embargo dos demais efeitos típicos da reincidência.

Inexistindo quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva como está.

Por ser reincidente, não faz jus a nenhum benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Além disso, e levando-se em conta que o crime foi cometido mediante grave ameaça, não faz jus à substituição da pena.

Uma vez que foi preso em flagrante, cujo auto está formalmente em ordem, e assim permaneceu durante todo o transcorrer do processo, deve ser negado o privilégio de apelar em liberdade.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, CONDENO o acusado ANDERSON LUIZ COSTA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mesmo valor unitário acima fixado, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Pelos motivos acima declinados, não faz jus à suspensão condicional, nem à substituição da pena.

Iniciará seu cumprimento no regime fechado. Nego-lhe outrossim, o privilégio de apelar em liberdade.

Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra.

Transitada em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P. R. I. C.

Santos, 7 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA